

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2384/2533

นางสาวน้ำทอง คุณวิศาล

โจทก์

นายพิเศษ คงคาเขตร

จำเลย

นายพิเศษ คงคาเขตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา อาจทำให้ศาลฎีกามีดุลพินิจเป็นอย่างอื่นหากมีการ
บังคับคดีไปก่อนจะเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายมากคือไม่อาจกลับคืนสู่ฐานะ
เดิมดังที่เป็นอยู่ขณะนี้ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินตามโฉนดที่ 36,5268ถึง 5276,5278 ถึง
5283,5285,5286,5290,5293,5294,5296,5297 แขวงวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ)
เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) รวม 23 โฉนด ซึ่งโจทก์ซื้อ
มาจากจำเลยและโจทก์ได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา
เป็นเวลากว่าสิบปีได้เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 และให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี จดทะเบียน
ลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดทั้ง 23 โฉนดดังกล่าว จำเลยยื่นคำให้การ
และฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่พิพากษารวม 23 โฉนด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา พร้อมกับยื่น คำร้องดังกล่าว (อันดับ 109,106)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มีการบังคับที่จะ ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มีการบังคับที่จะ ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ